지배종속기업 간 인적분할합병으로 납부하는 법인세의 연결재무제표 상 회계처리

질의회신 Reference

□ [2022-I-KQA001] 지배·종속기업 간 비례적 인적분할합병에 따라 분할법인이 부담하는 법인세의 연결재무제표 상 회계처리

관련 회계기준

□ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 57, 58, 61A, 65

□ 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 문단 23, B96

색인어

□ 비례적 인적분할, 합병, 동일지배, 법인세, 세무상 재평가

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

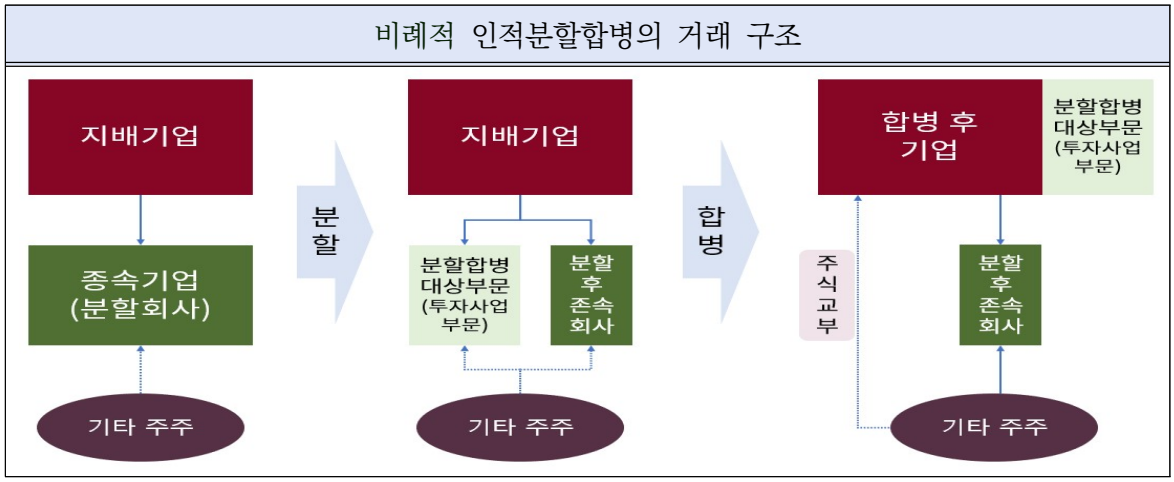
동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

지배종속기업 간 인적분할합병으로 납부하는 법인세의 연결재무제표 상 회계처리

배경 및 질의

1 회사의 종속기업(이하, “분할법인”)은 투자사업부문을 분할법인 주주의 지분비율대로(비례적) 인적분할하였고, 회사(지배기업)는 분할된 투자사업부문(분할신설회사)을 흡수합병하였다.



2 분할법인은 분할 및 합병 거래를 동일지배거래로 판단하여 기업회계기준해석서 제2117호 ‘소유주에 대한 비현금자산의 분배’의 적용범위에는 해당하지 않는 것으로 보았다. 분할법인은 기업회계기준서 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’ 문단 10[1]에 따라 회계정책을 개발하여 이 동일지배거래를 ‘인적분할되는 순자산의 장부금액만큼 자본을 차감’하는 방식으로 회계처리하였다.

3 그러나 이 거래는 법인세법의 적격분할[2] 요건을 충족하지 못하여 분할법인이 분할되는 자산을 회사에 시가로 양도하는 것으로 보아, 양도손익에 대해 세무당국에 법인세를 납부해야 한다. 즉, 회계상 손익이 발생하지 않아도 세무상 양도손익이 발생하여 분할법인의 재무제표에 법인세를 인식해야 한다.

---

1) 10 거래, 기타 사건 또는 상황에 대하여 구체적으로 적용할 수 있는 한국채택국제회계기준이 없는 경우, 경영진은 판단에 따라 회계정책을 개발 및 적용하여 회계정보를 작성할 수 있으며, 이 때 회계정보는 다음과 같은 특성을 모두 보유하여야 한다. (후략)….

2) 법인세법 제46조(분할 시 분할법인등에 대한 과세) 제2항에 따르면, 일정 요건을 모두 충족한 적격분할의 경우, 분할법인이 분할합병의 상대방 법인으로부터 받은 양도가액을 분할법인의 분할등기일 현재의 순자산 장부가액으로 보아 양도손익이 없는 것으로 할 수 있다. 따라서 적격분할의 요건을 충족하지 못하면 양도손익이 발생한다.

4 분할법인은 별도재무제표에서 해당 법인세를 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 61A[3]에 따라 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 법인세로 보아 자본에 직접 인식하였다. 이와 관련하여 회사는 연결재무제표에 분할법인이 납부한 법인세를 자본으로 인식해야 하는지 아니면 당기손익으로 인식해야 하는지를 질의하였다.

5 (질의) 회사의 연결재무제표에서 비례적 인적분할합병으로 분할법인이 부담하는 당기법인세를 어떻게 회계처리해야 하는가?

3) 61A 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에, 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 당기손익 이외의 항목으로 인식된다. 따라서 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 인식된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같이 회계처리한다.
(1) 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 기타포괄손익에 인식된 항목과 관련된 금액은 기타포괄손익으로 인식한다. (문단 62 참조)
(2) 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 자본에 직접 인식한다. (문단 62A 참조)

회신

6 지배종속기업 간 비례적 인적분할합병거래로 분할법인(종속기업)이 부담하는 당기법인세는 지배기업인 회사의 연결재무제표에서 당기손익으로 인식한다.

판단근거

7 분할법인인 종속기업이 부담하는 법인세효과는 종속기업 분할로 발생한 법인세효과이고 지배기업이 종속기업을 합병하여 지배기업이 부담하는 법인세효과가 아니다.

8 회사의 연결재무제표에서는 종속기업이 분할하더라도 경제적 실질이 변동되지 않으므로 이에 따른 회계처리를 하지 않는다. 반면 지배종속기업 간 합병이 이루어져 지배기업이 종속기업의 주주에게 주식을 교부하면 비지배지분이 감소하는 회계처리를 한다.

9 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 58에 따르면 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식하는 거래나 사건과 사업결합으로부터 발생한 세액을 제외한 당기법인세는 당기손익으로 인식한다. 그리고 동 기준서 문단 65에 따르면 세무상 자산의 재평가가 이루어지고 그 재평가가 과거에 이루어진 회계상의 재평가나 미래에 이루어질 회계상의 재평가와 관련이 없다면, 세무기준액의 조정으로 인한 세효과는 당기손익에 반영한다.

10 질의의 법인세효과는 회사의 연결재무제표에서 자본에 직접 인식되는 거래나 사업결합과 관련이 없고 회계상 재평가와 관련 없이 세무상 자산 재평가한 것으로 볼 수도 있으므로 당기법인세는 당기손익에 포함한다.

참고 자료

[지배종속기업 간 인적분할합병으로 납부하는 법인세의 연결재무제표 상 회계처리]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 분할법인 별도재무제표에서 비례적 인적분할합병에 따른 법인세 회계처리에 대한 이전 질의[4]에서는 인적분할되는 순자산 장부금액만큼 자본을 차감하는 방식으로 회계처리 하였으므로 분할법인이 부담하는 법인세(당기법인세효과)는 자본으로 인식한다고 회신하였다. 이와 관련하여 지배기업인 회사의 연결재무제표에서 분할법인이 부담한 해당 법인세를 어떻게 회계처리해야 하는지를 질의하였다.

질의에서 제시된 견해

부2 질의에 대하여 다음과 같은 상반된 견해가 있다.

(견해1) 법인세효과를 자본에 직접 인식한다.
분할합병에 따라 회사는 분할법인에서 분할대상 순자산을 전부 이전받고 회사가 소유하지 않은 분할법인 주식을 보유한 주주에게 증자한다. 연결재무제표에서 회사의 주식을 증자하는 과정에서 비지배지분과 자본거래가 발생할 경우, 법인세효과도 자본에서 차감하는 것이 적절하다.

(견해2) 법인세효과를 당기손익으로 인식한다.
분할합병거래에서 발생한 분할법인이 부담하는 법인세는 세법상 분할대상 자산이 외부로 유출되면서 발생하는 것으로 자본에 대하여 발생하는 법인세효과가 아니다. 기업회계기준서 제1012호 문단 65에 따라 세무상 자산 재평가가 이루어지고 회계상 재평가와 관련이 없다면 세무기준액 조정으로 인한 세효과는 당기손익에 반영하는 것이 적절하다.

검토과정에서 논의된 내용

별도재무제표와 연결재무제표에서 인적분할합병 회계처리

부3 이와 같은 비례적 인적분할합병이 있는 경우, 분할법인의 별도재무제표에서는 분할대상 순자산을 지배기업에 이전하면서 감자하는 회계처리를 하고, 지배기업인 회사는 취득한 분할법인 순자산 전부를 인식하면서 회사가 보유한 주식 외의 분할법인 지분을 보유한 주주에게 회사 주식을 교부한다.

4) 21년 하반기 질의회신 요약 '2021-I-KQA011 (별도재무제표) 비례적 인적분할 합병에 따른 법인세 회계처리' 참조

별도재무제표 회계처리

1. 분할법인의 회계처리

자본	XXX	분할되는 순자산	XXX

2. 회사의 회계처리

1) 지배기업 보유 주식의 처분

종속기업주식(공정가치)	XXX	종속기업주식(장부금액)*1)	XXX
		종속주식처분이익	XXX

2) 순자산 이전 및 지배기업이 보유하지 않은 지분에 대한 유상증자

순자산(공정가치)	XXX	종속기업주식(공정가치)	XXX
		자본*2)	XXX

*1) 지배기업이 보유하고 있던 종속기업의 주식

*2) 지배기업이 보유한 지분 외의 종속기업 지분을 보유하고 있는 주주에게 유상증자

부4 한편, 회사의 연결재무제표에서는 분할법인이 분할대상 순자산을 회사에 이전하더라도 경제적 실질이 달라지지 않으므로 이에 대해서는 회계처리를 하지 않고, 회사가 발행한 주식을 비지배주주에게 교부하는 과정에서 비지배지분과 교환으로 회사의 주식을 교부하는 경우에 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 문단 23[5]에 따라 자본거래로 회계처리한다.

연결재무제표 회계처리

1. 분할 관련 회계처리 (경제적 실질의 변동이 없음)

- 회계처리 없음 -

2. 합병 관련 회계처리 (비지배주주와의 거래)

비지배지분	XXX	자본	XXX
		자본거래손익	XXX

회사의 연결재무제표에서 질의대상 당기법인세효과의 회계처리

부5 질의의 당기법인세효과는 법인세법상 분할법인이 분할 후 존속하는 경우, 적격분할 요건을 충족하지 못하여 분할법인이 순자산을 회사에 이전(양도)하면서 대가로 회사의 주식을 받는 것으로 보아 발생하며, 해당 법인세는 분할법인이 부담[6]한다.

5) 23 지배기업이 소유한 종속기업 지분이 변동되더라도 지배기업이 종속기업에 대한 지배력을 상실하지 않는다면, 그것은 자본거래(즉, 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래)이다.

부6 이러한 당기법인세효과는 법인세법상 양도가액과 분할법인의 순자산 장부가액과의 차이를 기초로 산정하는데 이는 분할 직후 합병이 이루어지는지와 무관하게 분할법인에 과세되는 법인세이다.

부7 한편, 합병 과정에서 비지배지분이 보유한 자본의 비율이 변동되는 경우에 비지배지분 조정금액과 지급하거나 수취한 대가의 공정가치와의 차이를 자본으로 인식하는데, 이 과정에서 법인세효과가 발생한다면 해당 법인세효과는 연결재무제표에서 자본으로 인식하는 것이 적절하다.

부8 그러나 질의의 당기법인세효과는 분할합병 과정 중 분할을 원인으로 분할법인이 부담하는 법인세이고 합병을 원인으로 회사가 부담하는 법인세가 아니다. 또 회사의 연결재무제표에서는 분할합병 과정 중 분할에 대한 회계처리가 없다.

부9 기업회계기준서 제1012호 문단 58[7]에 따르면 당기법인세는 문단 58⑴·⑵에서 발생하는 세액(기타포괄손익이나 자본에 직접 인식되는 거래나 사건, 사업결합에서 발생한 세액)을 제외하고는 당기손익에 포함하므로, 회사의 연결재무제표에서 질의의 당기법인세효과는 당기손익으로 인식하는 것이 적절하다.

부10 또한 질의대상 당기법인세효과는 연결재무제표에서 경제적 실체의 변동은 없으므로 순자산 장부금액은 동일하나 세무상 분할대상 순자산을 지배기업에 양도하는 과정에서 세무상 재평가가 이루어져 발생하는 것으로 볼 수도 있다.

부11 기업회계기준서 제1012호 문단 65[8]에 따르면 세무상 재평가가 회계상 재평가와 관련이 없다면 세무기준액 조정으로 인한 세효과는 당기손익에 반영하므로 회사의 연결재무제표에서 질의의 당기법인세효과는 당기손익으로 인식하는 것이 적절하다.

---

6) 법인세법 제46조의5(분할 후 분할법인이 존속하는 경우의 과세특례) ① 내국법인이 분할(물적분할은 제외한다)한 후 존속하는 경우 분할한 사업부문의 자산을 분할신설법인등에 양도함으로써 발생하는 양도손익(제1호의 가액에서 제2호의 가액을 뺀 금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 분할법인이 분할등기일이 속하는 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금 또는 손금에 산입한다.
1. 분할법인이 분할신설법인등으로부터 받은 양도가액
2. 분할법인의 분할한 사업부문의 분할등기일 현재의 순자산 장부가액 (후략)….

7) 58 당기와 이연 법인세는 다음으로부터 발생하는 세액을 제외하고는 수익이나 비용으로 인식하여 당기손익에 포함한다.
⑴ 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에, 당기손익 이외에, 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식되는 거래나 사건(문단 61A~65 참조).
⑵ 사업결합(기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에서 정의된 것처럼 투자기업이 공정가치로 측정하여 당기손익에 반영하도록 요구되는 종속기업에 대한 취득은 제외)(문단 66~68 참조)

8) 65 세무상으로 자산의 재평가가 이루어지고, 동 재평가가 과거에 이루어진 회계상의 재평가나 미래에 이루어질 회계상의 재평가와 관련이 있다면, 자산재평가와 세무기준액의 조정으로 인한 세효과는 세무상 재평가가 이루어진 회계기간의 기타포괄손익에 인식한다. 그러나 세무상의 재평가가 과거에 이루어진 회계상의 재평가나 또는 미래에 이루어질 회계상의 재평가와 관련이 없다면, 세무기준액의 조정으로 인한 세효과는 당기손익에 반영한다.